

1500325-51.2022.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

Advogado(a):

DANILO FABIANO DA CRUZ, CPF 492.935.148-00

Dr(a). Fernando Alves dos Santos Junior - 317834/SP

Data da audiência:

12/09/2022 às 15:00h

Aos 12 de setembro de 2022, às 15h00, por meio do acesso virtual Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

1ª Vara

Rua Rafael Machado Neto, 50, Vila Nova Capão Bonito, Capão Bonito - SP - cep 18304-120

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500325-51.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

Advogado(a):

DANILO FABIANO DA CRUZ, CPF 492.935.148-00

Dr(a). Fernando Alves dos Santos Junior - 317834/SP

Data da audiência:

12/09/2022 às 15:00h

Aos 12 de setembro de 2022, às 15h00, por meio do acesso virtual Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM, comigo escrevente abaixo assinado, deu-se início à audiência virtual dos autos supra-referidos. Cumpridas as formalidades legais, estavam presentes virtualmente o Dr. RODRIGO NERY, Promotor de Justiça da Comarca, o Advogado do acusado e as testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa Alan Aires Vieira e Anderson Adriano Ferreira. O réu DANILO FABIANO DA CRUZ compareceu ao fórum para realização da audiência. Aberta a audiência, foi inquirida a testemunha Alan Aires Vieira. A seguir, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito: MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Anderson Adriano Ferreira. Pelo Advogado do réu foi dito: MM. Juiz, não me oponho a desistência formulada pelo Ministério Público. Pelo MM. Juiz foi dito: Homologo a desistência formulada. Em seguida, de forma a proporcionar maior ampla defesa e contraditório, foi interrogado ao final o acusado, na forma do artigo 400 do Código de Processo Penal, sendo todos os depoentes devidamente compromissados e informados de que seus depoimentos seriam

gravados em áudio e vídeo, armazenados em mídia anexa a este termo, com cópias de segurança gravadas no computador da Sala de Audiências da 1ª Vara, nos termos do artigo 209, § 1º, do C.P.C., e/ou artigo 203 do C.P.P. e artigo 149, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Em seguida, pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: Declaro encerrada a instrução. A seguir, dada a palavra as partes, foram apresentadas alegações finais por meio de mídia eletrônica. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. DANILO FABIANO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2022, no período da manhã, na Rua Vereador João Batista de Vasconcelos, nº 49, Jd. Vale Verde, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, consistentes 20 porções de maconha pesando 21,27 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/78), a denúncia foi oferecida (fls. 82/83), o acusado foi notificado (fl. 99) e ofereceu defesa preliminar (fls. 108/109). A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (fl. 112). Durante esta instrução foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A defesa requereu também desclassificação, ou, subsidiariamente, a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com fixação de regimento inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é procedente em parte. A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01), Laudo de Constatação (fls. 07/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Boletim de Ocorrência Policial (fls. 25/27), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 75/78), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo. A autoria também é certa. O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico de drogas. Relatou que no dia dos fatos trazia consigo duas porções de maconha que seriam para consumo pessoal. Negou a posse das demais porções encontradas afirmando, inclusive, que sequer teria dinheiro para adquirir tamanha quantidade de entorpecente. Alan Aires Vieira (Policia Militar) relatou que estava em patrulhamento quando avistou o acusado em uma bicicleta, sendo que DANILO, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou duas porções de entorpecente ao solo. Em revista pessoal, em sua pochete foram encontrados um frasco com 18 (dezoito) porções de maconha, um celular e uma pequena quantia em dinheiro de aproximadamente R\$ 6,00 (seis reais). Disse ainda, que anteriormente houveram denúncias de que alguém com as mesmas características físicas do acusado praticava a traficância no local, no entanto DANILO nunca foi supreendido em tal conduta. Como se vê, pela prova produzida nos autos, não é de fato possível concluir que a droga encontrada com o acusado destinava-se a entrega a terceiros. Conforme pontuado pela própria acusação, a quantidade de droga apreendida, na espécie, não é capaz de apontar, por si só, a traficância. Ressalto que a traficância não pode ser presumida; a conclusão pela incidência do artigo 33 da Lei de Drogas deve estar amparada em elementos concretos e convincentes, o que não se verifica no caso em análise. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria: TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo. (TJSP - Ap. Crim. nº 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Rel. Devienne Ferraz - J. 26.06.95 - v.u). Diante disso, e considerando que o próprio acusado confirmou a posse de drogas, deve ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já assentou que a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, embora não prescreva pena privativa de liberdade, não descriminalizou a conduta

típica, permanecendo no ordenamento jurídico como crime, ainda que de menor potencial ofensivo. Asseverou o Excelso Pretório, ainda, que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes, seja de tráfico ou uso. Neste sentido: Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo rigor técnico, que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de despenalização, entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE 430105/ RJ Questão de Ordem, 1.ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe-004 divulgado em 26/04/2007 e publicado no DJ de 27/04/2007). E é entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a pequena quantidade de droga apreendida não retira o potencial ofensivo da conduta, fazendo incidir o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Neste sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE ÍNFINA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. INTERRUÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LEI N. 12.433/2011. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta (HC n. 158.955/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/5/2011). [...] 8. Habeas corpus parcialmente concedido, apenas para afastar a interrupção do cômputo do tempo para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante o cometimento de falta grave pelo paciente. Ordem concedida de ofício, a fim de determinar que o Juízo da execução proceda à nova análise da perda de dias remidos com base na atual redação do art. 127 da Lei de Execução Penal. (HC 171.655/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 17/11/2011; sem grifo no original). Portanto, não há falar em inconstitucionalidade da regra legal e nem mesmo na atipicidade material por inexistência de ofensividade, vez que o objeto jurídico do crime, que é a saúde pública, foi severamente afetado. Assim, a condenação se impõe, motivo pelo qual doso a pena do acusado. Nos termos do art. 28 da Lei 11.343/05, e considerando a primariedade do acusado, a natureza da droga e as circunstâncias do caso concreto, aplico a pena de advertência sobre os efeitos da droga. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para DESCLASSIFICAR o delito imputado na inicial e CONDENAR o réu DANILO FABIANO DA CRUZ, por incidência na conduta típica do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, por consequência, aplico-lhe

a pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06. Considerando que o réu foi devidamente advertido sobre os efeitos da droga nesta solenidade, JULGO EXTINTA a punibilidade pelo cumprimento da pena. O acusado poderá apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Arbitro os honorários do advogado nomeado no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento. Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Do que para constar, Eu, Camila de Melo Martins Lima, digitei. Certifico e dou fé da presença das pessoas supramencionados nesta solenidade.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TERMO DE QUALIFICAÇÃO

Processo nº:

1500325-51.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

Advogado(a):

DANILO FABIANO DA CRUZ, CPF 492.935.148-00

Dr(a). Fernando Alves dos Santos Junior - 317834/SP

Data da audiência:

12/09/2022 às 15:00h

(☒) TEST. DA ACUSAÇÃO (☒) TEST. DA DEFESA (☐) VÍTIMA

RG: 34.183.383 CPF: 279.483.708-70

NOME: Alan Aires Vieira

FILIAÇÃO: Santos Vieira e Dircilia Aires Vieira

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Policial Militar

NATURALIDADE: Itapeva-SP DATA DE NASC.: 02/10/1979

ENDEREÇO: